

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 778/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายสมศักดิ์หรือสุน แซ่อิว

จำเลย

นายสมศักดิ์หรือสุน แซ่อิว จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 จำคุก 1 ปี 6 เดือน คำให้การ จำเลยชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้หนึ่ง ในสามคงจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 84,82)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 180,000 บาท (อันดับ 5,66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและให้ลงโทษจำคุก
จำเลยไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มี เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและให้ลงโทษจำคุก จำเลยไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มี เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>